

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2538 นาย นิคม สิ้นลอย กับพวก
นาย อั้ง ถังยืม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดโจทก์ชุดร่อนน้ำพิพาทซึ่งอยู่ในเขตโฉนดเพื่อรับน้ำจากคลองสาธารณะมาใช้ประโยชน์ต่อมาจำเลยทั้งสองทำท่อบกั้นร่อนน้ำดังกล่าวขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนท่อบอกไปจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยทั้งสองใช้ร่อนน้ำพิพาทติดต่อกันไม่น้อยกว่า40ปีจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ดังนี้แม้ คำขอท้ายฟ้องจะขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนท่อบกั้นที่ปิดกั้นร่อนน้ำซึ่งเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ที่ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้แต่เมื่อจำเลยให้การต่อสู้อ้างกรรมสิทธิ์จึงเป็น คดีมีทุนทรัพย์ คำขอบังคับของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นผลต่อเนื่องมาจากประเด็นข้อพิพาทว่าคูน้ำพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่ง

โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง เป็น เจ้าของ โฉนด เลขที่ 3937โจทก์ ทั้ง สอง ร่วมกัน ขุด ลอก คู ร่องน้ำ ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ด้าน ที่ ติดกับที่ดิน ของ จำเลย ทั้ง สอง ให้ กว้าง ขึ้น เพื่อ ใช้ ประโยชน์ ใน การ นำ น้ำ จากคลอง บางพัง เข้า มา ใช้ รดต้นไม้ และ เป็น ทางเรือ เข้า ออก ได้ เมื่อ ปลาย เดือน มิถุนายน

2529 จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ปิด กั้น คูน้ำโดย ทำ ทำนบ เชือกกันน้ำ เป็น สอง ทาง เพื่อ เลี่ยงลูก ไร่และ ปล่อย น้ำเสียจาก ส้วม ไหล ลง บ่อ ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง รื้อถอน เชือก ทำนบ ที่ ปิดกั้น คูน้ำ ออก ไป จาก ที่ดินพิพาท หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอม รื้อถอนขอให้ โจทก์ ทั้ง สอง มีอำนาจ รื้อถอน โดย จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้จ่ายและ ห้าม จำเลย และ บริวาร เกี่ยวข้อง กับ ที่ดินพิพาท ดังกล่าว

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า คูน้ำ พืพาท มิได้ อยู่ ใน อาณาเขต ที่ดินโฉนด เลข ที่ 3937 บิดา มารดา ของ จำเลย ที่ 2 และ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันครอบครอง คูน้ำ พืพาท ตั้งแต่ ปี 2447 จน ถึง ปัจจุบัน จึง เป็น การ ครอบครองคูน้ำ ต่อเนื่อง ตลอด มา ด้วย ความสงบ เปิดเผย เจตนา เป็น เจ้าของติดต่อกัน มา ไม่ น้อยกว่า 40 ปี แล้ว จำเลย ทั้ง สอง จึง ได้ กรรมสิทธิ์ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง รื้อถอนเชือก ทำนบ ที่ ปิด กั้น คูน้ำ พืพาท ห้าม จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร เข้า ไปขัดขวาง การ ใช้สอย คู น้ำ พืพาท ของ โจทก์ ทั้ง สอง คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

โจทก์ ทั้ง สอง และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า คูน้ำ พืพาท เป็น ของ โจทก์ ทั้ง สองห้าม จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร เข้า ไป เกี่ยวข้อง นอกจาก ที่ แก้ คง ให้เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง เป็นเจ้าของ ที่ดิน มี โฉนด โจทก์ ขุด ร่องน้ำ พืพาท ซึ่ง อยู่ ใน เขต โฉนดเพื่อ รับ น้ำ จาก คลอง สาธารณะ มา ใช้ ประโยชน์ ต่อมา จำเลย ทั้ง สองทำ ทำนบ กั้น ร่องน้ำ ดังกล่าว ขอ

ให้ ศาล พิพากษา ให้ จำเลย รื้อถอน ทำนบออก ไป จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ไม่
รับรอง โฉนด ของ โจทก์ แต่ จำเลย ทั้ง สองใช้ ร่องน้ำ พิพาท ติดต่อกัน มา ไม่
น้อยกว่า 40 ปี จึง ได้ กรรมสิทธิ์โดย การ ครอบครองปรปักษ์ ฯลฯ ศาลชั้นต้น จด
รายงาน กระบวนพิจารณาให้ ตีราคา ที่ดินพิพาท เพื่อให้ โจทก์ เสีย ค่าขึ้นศาล
อย่าง คดี มี ทุนทรัพย์ เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533 โจทก์ เสีย ค่าขึ้นศาล เพิ่ม
ขึ้นตาม จำนวน ทุนทรัพย์ ตีราคา 38,500 บาท โดย ไม่มี ฝ่ายใด คัดค้านใน กรณี
เช่นนี้ แม้ คำขอ ท้ายฟ้อง จะ ขอให้ จำเลย ทั้ง สอง รื้อถอน ทำนบ ที่ ปิดกั้น ร่องน้ำ
ซึ่ง เป็น คำขอ ให้ ปลดเปลื้อง ทุกข์ ที่ ไม่อาจ คำนวณ เป็น ราคาเงินได้ แต่เมื่อ
จำเลย ให้การ ต่อสู้ อ้าง กรรมสิทธิ์ จึง เป็น คดี มีทุนทรัพย์ คำขอบังคับ ของ โจทก์
ดังกล่าว จึง เป็น ผล ต่อเนื่อง มาจากประเด็น ข้อพิพาท ว่า คู่น้ำ พิพาท เป็น ของ
โจทก์ หรือไม่ เมื่อ ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท จึง
ต้องห้าม มิให้ คู่ความฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ แก้ไข ใหม่ ซึ่ง ใช้ บังคับ เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2534
คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่า การ ที่ จำเลยทั้ง สอง ให้การ ว่า ได้ ครอบ
ครองปรปักษ์ คู่น้ำ พิพาท จึง เป็น การ ครอบครองคู่น้ำ พิพาท ซึ่ง อยู่ ใน อาณาเขต
ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3937 ของ โจทก์ ทั้ง สองนั่นเอง โจทก์ ทั้ง สอง จึง เป็น เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ คู่น้ำ พิพาท จำเลย ฎีกาว่า ที่ จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ได้ ครอบครอง
ปรปักษ์ คู่น้ำ พิพาท จน ได้กรรมสิทธิ์ นั้น เป็น เพียง เหตุผล ข้อ หนึ่ง ของ จำเลย
ทั้ง สอง ที่ แสดง ว่าโจทก์ ทั้ง สอง ไม่มี สิทธิ ใด ๆ ใน คู่น้ำ พิพาท และ เป็นเหตุ
ผล ที่ แสดง ว่าจำเลย ทั้ง สอง ใช้ ประโยชน์ ใน คู่น้ำ พิพาท มา ตลอด ใน ฐานะ ผู้
มีกรรมสิทธิ์ ใน คู่น้ำ พิพาท อัน ทำให้ คดี มี ประเด็น ข้อพิพาท เท่านั้น การ ที่ศาล
จะ วินิจฉัย ว่า คู่น้ำ พิพาท อยู่ ใน เขต ที่ดิน โฉนด ของ โจทก์ หรือไม่ ศาลควร จะ
ต้อง พิจารณา จาก พยานหลักฐาน ต่าง ๆ ที่ คู่ความ นำสืบ และ พยานหลักฐาน ที่
จำเลย ทั้ง สอง นำสืบ มี น้ำหนัก เพียงพอ ที่ จะ ทำให้ เห็นว่าคู่น้ำ พิพาท อยู่ ใน

เขต ที่ดิน ของ จำเลย ทั้ง สอง พิจารณา ฎีกา ของ จำเลยทั้ง สอง แล้ว เป็น เรื่อง
ที่ จำเลย ได้แย้ง ดุลพินิจ ใน การ รับฟัง พยานหลักฐาน ของ ศาลอุทธรณ์ เป็น ฎีกา
ใน ข้อเท็จจริง จึง ต้องห้าม ตาม บทบัญญัติของ กฎหมาย ดังกล่าว ที่ ศาลชั้นต้น
สั่ง รับ ฎีกา โดย เห็นว่า เป็น คดี ที่ มีคำขอ ให้ ปลดเปลื้อง ทุกข์ อัน ไม่อาจ
คำนวณ เป็น ราคา เงินได้ นั้น ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษา ให้ยก ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>